

DERECHO **REGISTRAL**

TEMA: Registro del Automotor.

INTEGRANTES:

- David Nicolás Palacios - SES 1015
- Florencia Yamila Valverde - SES 938
- Melisa Chumbita Almonacid - SES 1108

PROFESORAS:

- Esc. Ana Gabriela Brizuela
- Esc. Julieta Ortega
- Esc. Eugenia Portugal



REGISTRO DEL AUTOMOTOR

La Dirección Nacional de Registro del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA) es un organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuya misión es regular todo lo concerniente a la inscripción de la propiedad de los automotores, sus trámites posteriores y a los créditos prendarios.

¿Qué se entiende por automotor?

serán considerados automotores los siguientes vehículos: automóviles, camiones, inclusive los llamados tractores para semirremolque, camionetas, rurales, jeeps, furgones de reparto, ómnibus, microómnibus y colectivos, sus respectivos remolques y acoplados, todos ellos aún cuando no estuvieran carrozados, las maquinarias agrícolas incluidas tractores, cosechadoras, grúas, maquinarias viales y todas aquellas que se autopropulsen. El Poder Ejecutivo podrá disponer, por vía de reglamentación, la inclusión de otros vehículos automotores en el régimen establecido.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- **Obligatorio:** La obligatoriedad responde a la existencia de una sanción, una consecuencia negativa acaecida al incumplidor de la obligación de inscribir; al mismo tiempo dicho efecto sancionador pretende ser un mecanismo de guía para la conducta que el sistema pretende, cual es encausar la conducta de los sujetos involucrados en la operación hacia la inscripción. En un registro obligatorio se exige una sanción preventiva y directa del sistema a quien no inscribe.

ARTICULO 6°.- Será obligatoria la inscripción del dominio en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, de todos los automotores comprendidos en el artículo anterior, de acuerdo con las normas que al efecto se dicten.

La primer inscripción del dominio de un automotor, se practicará en la forma que lo determine la reglamentación.

A todo automotor se le asignará al inscribirse en el Registro por primera vez, un documento individualizante que será expedido por el Registro respectivo y se denominará “Título del Automotor”. Este tendrá carácter de instrumento público respecto de la individualización del automotor y de la existencia en el Registro de las inscripciones que en él se consignen, pero sólo acreditará las condiciones del dominio y de los gravámenes que afecten al automotor, hasta la fecha de anotación de dichas constancias en el mismo.-

- **Real:** Es un registro real porque toma como base de imputación el objeto del derecho, en nuestro caso el automotor. Sin embargo es menester aclarar que aquí no se trata de un registro de “folio real”, como se denomina en la práctica el sistema aludiendo a la llamada “hoja fundiaria” en materia inmobiliaria, sino que es registro real por enlegajamiento. Cada unidad automotor tiene asignada un legajo, un expediente o carpeta, al cual se van incorporando los documentos que fueren menester para acreditar las distintas situaciones jurídicas que se vayan presentando, las modificaciones jurídicas que recaen sobre la unidad o sobre su titular, mediante la presentación de las solicitudes tipo. En general, todo trámite

registral en materia de automotores debe efectuarse mediante el uso de solicitudes tipo que para cada gestión determina la Dirección Nacional de Propiedad del Automotor. Art 13 Decreto-Ley 6582/58.

- **Constitutivo:** Se trata de un sistema en el que el derecho nace en el Registro mismo, y en cuya dinámica la posesión, o más concretamente, la entrega de la cosa, nada aporta al nacimiento del derecho sobre la misma. Art. 1 y 7 Decreto-Ley 6582/58
- **No convalidante:** La inscripción de cualquier mutación jurídico real en el registro automotor no subsana las falencias que pudieren existir en la causa generadora del derecho. Podrá cuestionarse administrativamente o judicialmente la validez del título de adquisición.

ORGANIZACIÓN:

La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios será el Organismo de Aplicación del régimen, y tendrá a su cargo el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor

El Poder Ejecutivo Nacional reglará la organización y el funcionamiento del mencionado Registro conforme a los medios y procedimientos técnicos más adecuados para el mejor cumplimiento de sus fines. Asimismo determinará el número de secciones en las que se dividirá territorialmente el Registro, fijará los límites de cada una de ellas, podrá crear o suprimir secciones, y modificar sus límites territoriales de competencia.

Los Registros Seccionales estarán a cargo de un Encargado de Registro. En ellos se inscribirá el dominio de los automotores, sus modificaciones, su extinción, sus transmisiones y gravámenes. También se anotarán en ellos los embargos y otras medidas cautelares, las denuncias de robo o hurto y demás actos que prevea este cuerpo legal o su reglamentación.

La Dirección Nacional controlará el funcionamiento de los Registros Seccionales, realizará las tareas registrales específicas que determine la reglamentación, y dispondrá el archivo ordenado de copias de los instrumentos que se registren. Con observancia de los requisitos que se reglamenten podrán ser microfilmados dichos instrumentos y los respectivos antecedentes que se archiven; los microfilmes autenticados por el Director Nacional o el funcionario que se designe, tendrán a los fines registrales la misma validez que los originales.

Acá en La Provincia de La Rioja tenemos 4 Registros Seccionales del automotor, las cuales están divididos para inscribir vehículos según el domicilio del titular, 2 de ellos son de moto vehículo encontrándose 1 dentro del Registro del automotor y 1 Registro de MAVI (Maquinaria Agrícola Vial e Industrial). Cabe mencionar que es un Registro de créditos prendarios también, a través de la Solicitud Tipo 03 se puede realizar dicha inscripción.

ACTOS Y DOCUMENTOS QUE ACCEDEN:

Son las solicitudes Tipo que varían según el tipo de trámite, se encuentran vinculadas al Principio de “Rogación”, es decir, el Registro no actúa de oficio.

Así queda establecido en la SECCIÓN 1ª EXPEDICIÓN Y VALIDEZ Artículo 1º.- Las peticiones de anotaciones e inscripciones, y en general los trámites que se realicen ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, se efectuarán mediante el uso de las Solicitudes Tipo que para cada caso establezca la Dirección Nacional.

En cuanto a la forma de conseguirlos, el art. 4 lo resuelve y a modo de ejemplo podemos citar algunos de los trámites:

Artículo 4º.- Los trámites que se enumeran a continuación deberán ser solicitados mediante el uso de la Solicitud Tipo “02”- Especial, de libre impresión por parte de los Encargados de Registro, las que en todos los casos serán entregadas gratuitamente para su utilización en carácter de minuta de rogación:

- 1) Anotación de embargos, litis, medidas de no innovar y otras medidas judiciales relacionadas con automotores.
- 2) Levantamiento de embargos, litis, medidas de no innovar y otras medidas judiciales relacionadas con automotores.
- 3) Anotación de inhibiciones, afectaciones y otras medidas judiciales de tipo personal.
- 4) Levantamiento de inhibiciones, afectaciones y otras medidas judiciales de tipo personal.
- 5) Los pedidos de informe ordenados en juicio requeridos por medio de oficios firmados por autoridad judicial o por el letrado patrocinante.

Hay otras que expresamente lo dice la normativa vigente y es que no serán entregadas de forma gratuita: Artículo 7º.- La entrega de las Solicitudes Tipo “12”, los Formularios “57”, “59-U” y los relacionados con los trámites referidos a Rentas no se efectuará en forma gratuita.

VERIFICACION DE LOS DISTINTOS PRINCIPIOS REGISTRALES

1- PRINCIPIO DE INSCRIPCION:

La primera inscripción se denomina “inscripción inicial”, que equivale al asiento de matriculación en materia inmobiliaria, y antes de que ella se produzca el automotor no está en condiciones de circular. En efecto, **el artículo 10 del Decreto Ley prevé** que para la inscripción de vehículos nuevos de fabricación nacional o importados, el Registro protocolizará también el certificado de origen. La matriculación hace ingresar el automotor al tráfico registral. Esta primera inscripción se hace mediante la presentación de la solicitud tipo “01”.

Si se tratare de vehículos armados fuera de fábrica, deberá justificarse el origen de cada pieza, según lo establece el mismo art. 10; ello para evitar el lavado de la actividad de los desarmaderos ilegales, que se dedican a desguazar los automotores robados en talleres clandestinos, y lo trafican por piezas.

En todos los casos deberá acreditarse ante el Registro que el automotor se encuentra con todas las exigencias de seguridad activa y pasiva para circular en la forma que lo determinen las reglamentaciones viales. Sin estos requisitos, el automóvil puede ser objeto de dominio, pero no puede circular y por lo tanto no se le expedirá la cédula de identificación, que es justamente una de las documentaciones obligatorias para transitar legalmente con la unidad. En efecto, el art. 22 del Decreto Ley determina que “La cédula, la licencia para conducir y el comprobante de pago de patente son los únicos documentos exigibles para circular con el automotor...”. A la inscripción inicial, con la protocolización del certificado de origen, le seguirán los distintos movimientos, transmisiones, modificaciones, extinciones y gravámenes que se vayan dando durante toda la existencia de la unidad. A ello se refiere expresamente el artículo 7 del Decreto Ley.

La obligación de inscribir: Corresponde analizar quién es legalmente el sujeto obligado a la registración. Pues bien, el artículo 15 expresamente le atribuye al adquirente dicha obligación. En principio ambos sujetos negociales tienen la facultad de hacerlo. En efecto cualquiera de ellos, transmitente y adquirente, pueden rogar la inscripción de la mutación jurídico real; pero el adquirente por la sola convención que origina la adquisición tiene asumida la obligación. Por ello la ley faculta al transmitente a efectuar la llamada “denuncia de venta” que incluye de manera automática la solicitud de secuestro de la unidad, cuando el adquirente no la hubiere efectivizado dentro de los diez días.

2- PRINCIPIO DE PRIORIDAD

El primero en llegar a un lugar determinado; el primero en ejecutar una acción, el primero en ofertar, se encuentra siempre en una situación de preferencia o prelación respecto a quien llega, ejecuta, acciona u oferta con posterioridad a otro. Es la aplicación del proloquio latino “prior in tempore potior in iure”, el primero en el tiempo es mejor en el derecho.

Ahora bien, en el ámbito de los derechos reales la prioridad adquiere carácter ontológico, dado que tradicionalmente se ha tomado el “ius preferendi” (derecho de preferencia) típico del derecho real, junto con el “ius persecuendi” (derecho de perseguir la cosa –”) como uno de los más valederos argumentos para diferenciar los derechos reales de los personales.

La prioridad registral, como su nombre lo indica, alude al primero que registra o al primero que logra acceso al registro.

Se materializa en el instante mismo de su ingreso, queda instrumentado en el cargo que en los Registros Seccionales se debe colocar en la documentación presentada (Art, 12, segundo párrafo Decreto 335/88) Exige que el registrador asigne prioridad según el orden cronológico de presentación de las solicitudes. Art 12 Decreto- Ley 335/88).

3- LA RESERVA DE PRIORIDAD

En el art. 16 del Decreto Ley 6582/58 se encuentra regulada la llamada **“reserva de prioridad”**. Funciona mediante la expedición de un certificado registral que sólo se

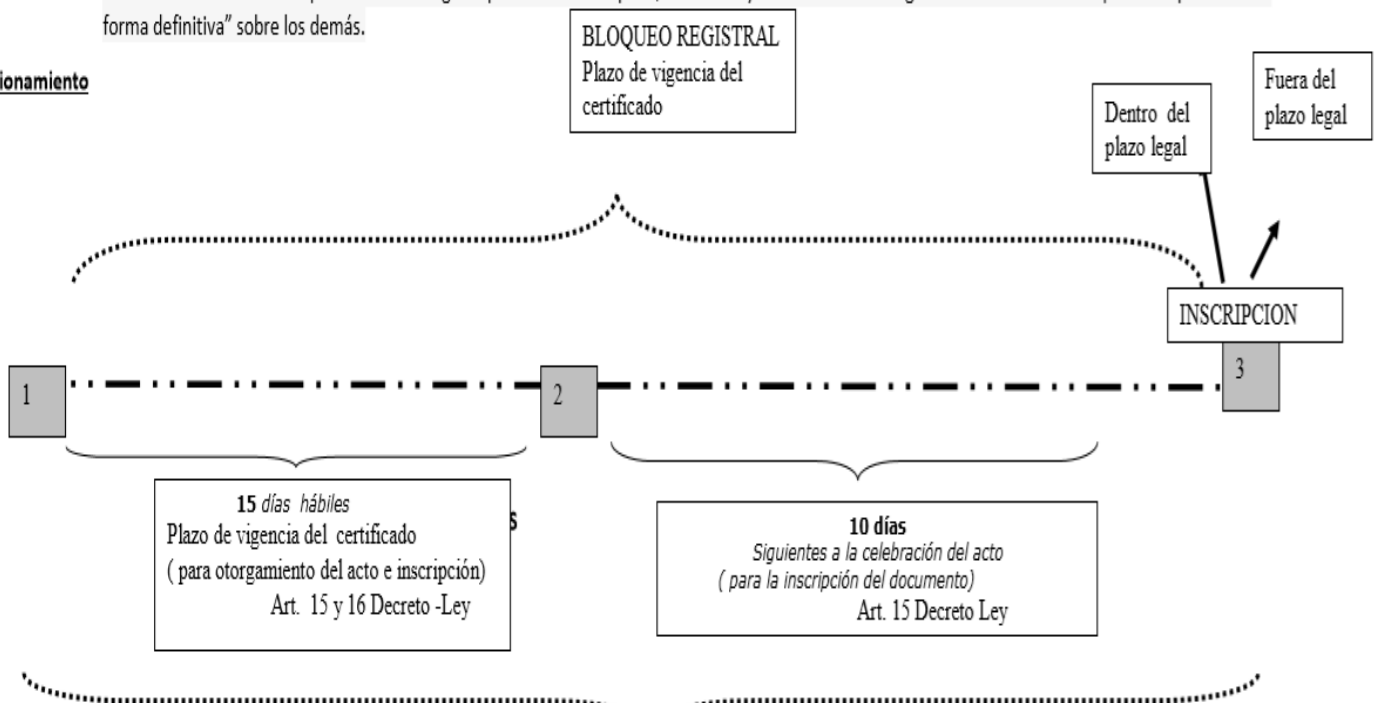
expide por solicitud expresa del titular dominial o de la autoridad judicial; también se permite que lo hagan los contratantes de gravámenes, usufructuarios, usuarios y acreedores prendarios. La expedición del certificado genera una reserva de prioridad **que garantiza, durante quince días hábiles, la inmutabilidad de la situación registral a favor del acto para el que se lo solicitó.** Por ello cuando se presente el trámite, de haberse solicitado, deberá anexarse al mismo el pertinente certificado del art. 16.

Los embargos y demás anotaciones que se soliciten con respecto al automotor tendrán carácter **CONDICIONAL** y solo quedarán firmes y producirán sus efectos legales una vez vencido dicho plazo siempre que no se hayan modificado el dominio o la situación jurídica del automotor (**Bloqueo registral**).

Decreto Ley)

- a partir de la expedición del certificado, todo solicitud que ingrese al registro para ser inscripto o anotado en la misma matrícula, lo hará en forma condicional de manera tal que si el acto o negocio para el cual se expidió, se celebra y se inscribe en el registro en término éste adquirirá la "prioridad en forma definitiva" sobre los demás.

Funcionamiento



1) Expedición del certificado (art. 16 Decreto-Ley): el plazo empieza a correr desde el día de la expedición del mismo durante 15 días hábiles (art 16, 35 Decreto-Ley), hace conocer la situación jurídica de los bienes y las personas consignadas según las constancias registradas, garantiza la inmutabilidad durante el plazo legal de vigencia de la certificación. Durante el mismo plazo inicia el bloqueo registral

2) celebración del acto (Art 15 Decreto-Ley): Es la realización de negocio jurídico causal dentro de los plazos de vigencia del certificado registral. Cumplimiento del Requisito título suficiente para adquisición de derechos reales. Título suficiente: “acto idóneo con la formalidad adecuada compraventa, donación, permuta, dación en pago, aporte e capital y cualquier otro contrato innominado que tenga por virtud la traslación de la propiedad seguida de un modo determinado, que en nuestro caso por tratarse de

automotores es la inscripción” Este título no accede al registro, sino el formulario de transferencia o constitución del derecho que se trate, a diferencia del R.P.I

3) Inscripción del documento Art. 15 Decreto- Ley Puede ser peticionada por cualquiera de las partes. El adquirente tiene obligación de solicitarla dentro de los 10 días de celebrado el acto

Dentro del plazo de vigencia del certificado del Art. 16 <u>Decreto- Ley</u>	Fuera del plazo de vigencia del certificado del Art. 16 <u>Decreto- Ley</u>
• Dentro del plazo de vigencia del certificado (15 días) • si se cumplen los plazos = se produce la inscripción constitutiva • Se consolida la reserva de prioridad • todos los documentos que ingresaron condicionados quedan sin efecto o inscripto en rango inferior. (Art. 16 Decreto_ Ley)	• Se pierde la reserva • Si hay un segundo documento ingresado en forma condicionado, desplaza al que tiene prioridad (2º parte art. 16 Decreto- Ley)

4- PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

El principio de especialidad puede sintetizarse como la necesidad de la perfecta determinación de todos los elementos de la relación jurídica: sujetos, objeto y causa.

En materia automotor, por el contenido obligatorio del título, llegamos a relacionarnos con el principio de especialidad, ya que el artículo 20 del Decreto 6582/58, prevé la determinación precisa de los elementos de la relación jurídica, al enunciar detalladamente el contenido obligatorio de este documento. En efecto, dice la norma citada que el título del automotor deberá contener:

- a) Lugar y fecha de su expedición;
- b) Número asignado en su primera inscripción;
- c) Elementos de individualización del vehículo, los que serán determinados por la reglamentación, incluyendo: marca de fábrica, modelo, número de chasis y/o motor, tipo de combustible empleado, número de ejes, distancia entre los mismos, número de ruedas en cada eje, potencia en caballos de fuerza, tipo de tracción, peso del vehículo vacío, tipo de carrocería, capacidad portante;
- d) Indicación de si se destinara a uso público o privado;
- e) Nombre y apellido, nacionalidad, estado civil, domicilio, documento de identidad, y clave o código de identificación otorgado por la Administración Federal de Ingresos Públicos o por la Administración Nacional de la Seguridad Social, así como también razón social, inscripción domicilio y clave o código de identificación, en el caso de las personas jurídicas;

f) Indicación de los instrumentos y/o elementos probatorios en virtud de los cuales se anota el dominio;

g) Modificaciones introducidas al vehículo siempre que ellas alteren algunos de los datos previstos en el inciso c).

Deberán consignarse, además, en el título del automotor, las constancias de inscripción en el Registro de instrumentos públicos o privados:

1) de prenda o locación referentes al vehículo, con indicación del nombre, apellido y domicilio del acreedor o locatario, plazo y monto de la obligación prendaria;

2) De transferencia de dominio, con los datos personales o sociales, domicilio, documentos de identidad y clave o código de identificación del adquirente

3) de toda inscripción que afecte el dominio, posesión o uso del automotor, que estuviere vigente al presentarse el título en el registro y no figurase en él.

Se completa el principio de especialidad, mediante la exigencia para circular de la placa que contiene la codificación a la que alude el art. 24 del Decreto Ley, formada por letras y números. Este código aparece, amén de delante y detrás del vehículo mismo, en letras y guarismos en blanco sobre fondo negro, en toda la documentación del automotor. Es este el elemento de la especialidad que más rápidamente contribuye a individualizar la unidad.

5- PRINCIPIO DE ROGACIÓN

El principio de rogación no es exclusivo de los registros jurídicos sino que es propio de todos los actos de la administración, e implica la necesidad de instancia de parte para que el encargado genere una modificación en sus asientos. Por ello se le llama igualmente “principio de instancia”. Se exige que el interesado en asegurar el derecho o medida a registrar lo peticione expresamente; y es recién a partir de esa petición que se inicia el proceso registral.

En relación al Decreto-Ley, los artículos que aluden expresamente a “solicitud” o “pedido”, aparece en el art. 12, al referir a la “solicitud” de cambio de radicación; en el art. 13, al exigir la utilización de las solicitudes tipo para los “pedidos de inscripción”; en el 14, al regular la “orden judicial” cuando sea esta autoridad la que disponga la transferencia; en el 15, cuando se refiere a quién debe solicitar la registración en caso de transferencia de un automotor; en el 16, tercer párrafo, cuando se refiere a las solicitudes de embargo u otras medidas mientras se encuentra pendiente el plazo de quince días previsto para el certificado registral.

Como regla general no veremos cambios o mutaciones en los asientos registrales sin su correspondiente solicitud, pedido u orden. Excepcionalmente se producirán las caducidades, que justamente son automáticas, pues a diferencia de la cancelación, no exigen petición alguna.

Las solicitudes “tipo”: El art. 13 del decreto ley 6582/58, se refiere a las solicitudes tipo. Esta norma alude en definitiva a los que podríamos denominar la forma de la solicitud, cuyas exigencias formales quedan exclusivamente en manos del organismo de aplicación que es el Registro Nacional de Propiedad Automotor.

Entre las más usadas podemos citar la solicitud “01” se usa para primera inscripción del automotor, lo que podríamos denominar la matriculación; el “02” para anotación de embargos, inhibiciones u otras medidas precautorias, certificados de dominio con bloqueo registral (art. 16 Dcto. Ley 6582/58) y otros; “03” para solicitar inscripción de contrato prendario; “04” para comunicar cambio de carrocería, denuncia de robo, recuperación, etc.; “08” para registrar las transferencias dominiales; el “11” para efectuar la denuncia de venta prevista en el art. 15 del Dcto. Ley 6582/58 modificado por ley 2.977; etc.

6- PRINCIPIO DE LEGALIDAD

En el ámbito automotor el principio de legalidad puede definirse como la necesidad de que todo el proceso inscriptorio cumpla, tanto en lo sustancial como en lo formal, con las exigencias que las leyes imponen como requisito de validez.

LA FUNCIÓN CALIFICADORA DEL REGISTRADOR

Algunos autores encaran el principio de legalidad de manera indirecta, al relacionarlo con el problema de la función calificadora, que sin dudas aquí, en materia registral tanto inmobiliaria como automotor, es la instancia en la que presenta mayor interés. De nuestra parte creemos que la función calificadora es sólo la herramienta de que se valen los registros para lograr el cumplimiento del principio de legalidad. Roca Sastre también aborda el principio de legalidad partiendo de la función calificadora y dice que el principio de legalidad “(...) es el que impone que los títulos que pretendan su inscripción en el Registro de la propiedad sean sometidos a un previo examen, verificación o calificación, a fin de que en los libros hipotecarios solamente tengan acceso los títulos válidos y perfectos”. Sin embargo, el mismo autor, más adelante, en consonancia con nuestra postura, explica que “la calificación de los títulos presentados a inscripción constituye el medio o instrumento para hacer efectivo el principio de legalidad.

El art. 7 del Decreto Ley, determina qué se registrarán, amén del dominio, sus modificaciones, extinciones, transmisiones y gravámenes. Por ello la función calificadora no se detiene sólo en la necesidad de cumplir las exigencias que las leyes imponen a cada acto para su validez, sino que también será menester analizar su registrabilidad; es decir su pertinencia en el registro del automotor.

El art. 15 del Decreto Ley 6582/58, es la primera norma que nos acerca a uno de los más arduos debates que se han dado en materia registral: **el límite de la función calificadora**. En efecto, el hecho de que el registrador tenga atribución por ley de revisar y controlar la forma, tanto del documento como el contenido para permitir o no su acceso a los asientos, ha sido objeto de controversias que, aun hoy, no se encuentran totalmente superadas, sobre todo en referencia a los documentos judiciales y más específicamente todavía en materia inmobiliaria. Los jueces, por el poder legal del “imperium”, han sido los primeros en reaccionar frente a las observaciones o rechazos que necesariamente debe practicar el registrador en su función calificadora. La sola existencia de un funcionario, en nuestro caso el Encargado del Registro Seccional, ajeno a la actividad del instrumentador del acto, que tenga la atribución de controlar y analizar críticamente lo actuado e instrumentado, ya nos perfila el problema. Es una lucha permanente por fundar la validez o invalidez de los documentos, atribuirles o negarles

pertinencia registral, con los lógicos encuentros y pendencias en torno a todo ello. Leemos en el art. 15, modificado por ley 22799, tercer párrafo, que “El encargado del Registro ante el cual se peticione la inscripción de la transferencia deberá verificar que las constancias del título concuerden con las anotaciones que obran en el Registro y procederá a la registración dentro de las veinticuatro horas de serle presentada la solicitud.” Como puede apreciarse, amén de consagrarse allí el principio de legalidad y la consecuente función calificadora del registrador, cual es la verificación de la coincidencia entre los datos surgidos del título y los que ya obran en el Registro, aparece también la exigencia del tracto sucesivo, al requerir la coincidencia, como recaudo de legalidad, entre la persona del transmitente en la solicitud de inscripción con el titular registrado y, de no cumplirse con este requisito, la inscripción solicitada será denegada.

El decreto 335/88, reglamentario del régimen registral del automotor, complementa lo escuetamente regulado en la norma citada. Expresa el art. 12 del decreto 335/88 que las actitudes posibles del encargado del Registro Seccional son dos: registra lo rogado, conforme a la solicitud tipo y documentación acompañada, según los casos, u observa la petición en caso de hallar anomalía o insuficiencia en la misma.

7- TRACTO SUCESIVO:

Este principio, también llamado de “previa inscripción”, o de “continuidad del tracto”, tiene su fundamento legal en el principio consagrado en el artículo 399 del CCyCN, es decir que nadie puede transmitir a otro sobre un objeto un derecho mejor o más extenso del que gozaba y, recíprocamente, nadie puede adquirir sobre un objeto un derecho mejor y más extenso que el que tenía aquel de quien lo adquiere. En su aplicación registral exige que cuando se procesa un cambio en la situación del bien registrado, la persona que figure como transmitente sea la misma que aparezca en el asiento registral previo como adquirente.

Dicho de otro modo, debe presentarse un encadenamiento regular de transmitentes, los que, previamente, deben haber sido registrados como adquirentes. Es decir, no puede inscribirse la transferencia de un automotor si quien se presenta como transmitente no figura como titular registral de dominio, lo que implica que debió ser previamente adquirente en una transferencia anterior, o en una inscripción inicial.

El principio del tracto sucesivo persigue impedir que se produzca una ruptura o salto en la cadena regular de transmisiones.

TRACTO ABREVIADO Y PRESENTACIÓN SIMULTÁNEA:

Es común aludir al llamado “tracto abreviado” como una excepción al principio del tracto sucesivo, lo que no es exacto. En realidad, en el sistema de publicidad inmobiliaria, lo que se admite es la unificación del trámite registral en un solo instrumento, donde, sin embargo, debe aclararse cómo se produce la transmisión, dejando constancia de cada uno de los pasos que integran el “tracto”.

En el “régimen jurídico del automotor”, existen ciertos casos que son asimilables al llamado “tracto abreviado, pero en los que, a diferencia de lo autorizado en el sistema

registral inmobiliario, no se omite ningún trámite formal. Lo que se admite en materia de automotores es la presentación, en un mismo acto, de dos o más trámites de transferencia de dominio, o transferencia y constitución prenda, en forma simultánea. Nos interesa destacar que en este sistema es más evidente, aunque las presentaciones de “transferencias simultáneas” no constituyen una excepción al principio del tracto sucesivo.

8- PRINCIPIO DE PUBLICIDAD:

En el Régimen Jurídico del Automotor, la registración no cumple solamente una función publicitaria, o de oponibilidad a terceros de un determinado negocio jurídico, sino que, además y como hemos adelantado, constituye el derecho en sí, que sólo tiene efectos entre las partes a partir de la inscripción registral. La llamada “publicidad material” consiste en la posibilidad legal del conocimiento de las situaciones jurídicas, lo que se concreta mediante la registración. La publicidad formal se exterioriza en la información acerca de las situaciones jurídicas registradas, lo que se conoce como “asiento registral”, que principia con la llamada “inscripción inicial” y continúa hasta la extinción del dominio por baja, según diferentes situaciones especialmente regladas.

Se ha dicho que la publicidad material en los automotores significa el tránsito de los hechos registrables, desde los sujetos hacia el organismo registrador, mientras que la publicidad formal recorre el camino inverso; es decir que va desde el asiento registral hacia los sujetos que buscan información. Es de destacar que el Régimen Jurídico del Automotor admite una posibilidad de acceso a la información registrada de gran amplitud (Art. 10 del Decreto 335/88).

ACTUACIONES NOTARIALES QUE ACCEDEN AL REGISTRO O SE ENCUENTRAN VINCULADAS A LOS AUTOMOTORES:

Certificaciones de firmas:

Los trámites ante el Registro de la Propiedad del Automotor pueden ser instados por personas físicas, por sí o por medio de apoderados, y por personas jurídicas por medio de sus representantes legales o apoderados.

El poder es un documento o instrumento en el cual una persona le otorga a otra para que obre en su nombre y representación.

Hay dos clases de poderes, generales y especiales. El poder general es aquel que abarca la generalidad de los negocios o asuntos del poderdante; el especial es aquel que se otorga a alguien para actos determinados.

En el régimen Jurídico del Automotor los poderes especiales tienen una vigencia de 90 días desde su otorgamiento. Esta caducidad no se produce cuando el poder es general de administración y disposición.

La disposición DN N° 224/2003, de la Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor, de fecha 30/04/2003 establece que no están alcanzados por la restricción temporal establecida por el artículo 13 del Régimen Jurídico del automotor, y por lo

tanto no caducan a los 90 días de su otorgamiento, los poderes especiales otorgados por una persona jurídica, ya sea de carácter público o privado.

Las disposiciones DN 90/2003 y 747/2003, de la Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor, crean solicitudes tipo especiales designadas con el número "59", en tres variantes, consolidando así la figura del presentante. La primera norma estableció que "cuando el presentante no fuere el peticionario del trámite, su apoderado, u mandatario matriculado o sus empleados inscriptos como tales en la Dirección Nacional, un abogado o procurador o escribano público o personal dependiente de cada uno de estos últimos debidamente autorizado, el trámite deberá ser acompañado por el formulario N° "59 "Identificación del Mero Presentante, que deberá ser completado conforme con las instrucciones que surgen de su texto." Este formulario debe ser suscripto por el mero presentante y su firma debe ser certificada por el encargado del registro, aunque si se presentara más de un trámite en forma simultánea respecto de un mismo dominio, sólo debe presentarse un formulario N° 59.

Los abogados, procuradores y escribanos públicos, así como el personal dependiente de cada uno de ellos, deberán colocar verticalmente, en el margen izquierdo de cada ejemplar de Solicitud Tipo por la que se peticiona el trámite, un sello que los identifique.

La mayoría de los trámites que se realizan en el Registro de la Propiedad del Automotor deben presentarse mediante formularios denominados "solicitudes tipo" y ser firmados por el peticionario, que puede actuar por sí o por su representante legal o convencional.

La certificación de firma es un acto que realiza un funcionario público, previo confron­te de los documentos idóneos, para acreditar la identidad de los peticionarios y que establece una presunción de autoría de la petición. La certificación de firma no puede dar plena fe sobre la identidad del sujeto que insertó la firma en la solicitud tipo, pero sí establecer la presunción de autoría. Lo que el funcionario certificante declara es que una persona determinada, que ha invocado cierta identidad y ha exhibido documentación idónea para acreditarla, ha firmado en su presencia.

El artículo 13 del Régimen Jurídico del Automotor establece que "Cuando las solicitudes tipo no se suscriben por los interesados ante el Encargado de Registro, deberán presentarse con las firmas certificadas en la forma y por las personas que establezca el Organismo de Aplicación". La Dirección Nacional es la que tiene las facultades para determinar cómo y quiénes pueden actuar como certificantes de firmas en las Solicitudes Tipo destinadas a ser presentadas en los Registros Seccionales o en la propia Dirección Nacional.

La certificación de firma puede efectuarla un escribano público, el encargado del registro seccional, el director o subdirector del registro nacional, los jueces y secretarios de juzgados de la jurisdicción correspondiente a la radicación del automotor.

PROCEDIMIENTO:

Al presentarse cualquier trámite, el Registro comprobará que corresponda a su jurisdicción. A este efecto, se considerará como competente para entender en el trámite el Registro donde se encuentre radicado el automotor.

Una vez cumplido con lo dispuesto anteriormente, el Registro estampará el cargo en la Solicitud Tipo, consignando el día y la hora de presentación y el número de código o la identificación del Registro. Asimismo se consignará idéntica constancia en el recibo de pago del arancel. En el recibo figurará, además, el número de dominio -con excepción de las inscripciones iniciales y de las presentaciones no relacionadas con un dominio determinado- y el tipo de trámite que se presenta, y se entregará al peticionario en el mismo momento de la presentación del trámite. Si juntamente con el trámite se acompañase otra documentación -v.g. Título del Automotor, Prendas, Poderes, Estatutos, Oficios Judiciales, etc.-, el Registro también dejará constancia de la recepción de esa documentación en el mismo recibo.

Cuando el presentante del trámite no fuere su peticionario o el apoderado de éste, deberá identificarse acompañando el Formulario “59” (formulario para realizar trámites de 3ros)

Los usuarios abonarán por los trámites que realicen ante los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor los aranceles que a ese efecto fije el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN. Al momento de la presentación del trámite, el usuario deberá abonar el arancel vigente que corresponda según el trámite de que se trate.

Los Encargados de Registro emitirán un recibo de pago de arancel, el mismo estará compuesto por dos elementos: el recibo propiamente dicho que contendrá todo lo relativo a los trámites registrales y formularios, es decir, lo que respecta tanto a los aranceles como a los descuentos previstos por las Resoluciones vigentes; y un comprobante anexo, con las sumas percibidas en carácter de impuesto a los Sellos por aplicación de los Convenios de Complementación de Servicios celebrados por la Dirección Nacional.

DENUNCIA DE VENTA:

La denuncia de venta es un documento que exime al vendedor del auto de cualquier responsabilidad civil vinculada al que era su vehículo, y una vez que se tramita se otorgan 30 días hábiles para concretar la transferencia, y caso contrario el organismo oficial alertará al titular vía correo electrónico.

Una vez efectuada la entrega del automotor al comprador y sea cual fuere el tiempo transcurrido desde ese hecho, el vendedor titular registral podrá comunicar esa circunstancia al Registro Seccional donde aquél estuviese radicado.

La comunicación de denuncia de venta se presentará mediante Solicitud Tipo “11”, y deberá contener:

- a) Número de dominio del automotor.

- b) Nombre, apellido, número y tipo de documento de identidad del vendedor titular registral. Además y, de contar con ella, una dirección de correo electrónico que consignará en el margen izquierdo del anverso de la Solicitud Tipo “11.”
- c) Nombre, apellido, número y tipo de documento de identidad del comprador. Si se tratare de una persona jurídica, deberá consignarse su denominación, tipo societario y número de CUIT.
- d) Domicilio del comprador. Si no contare con este dato, el denunciante deberá consignar la siguiente leyenda: “Domicilio del adquirente: desconocido”.
- e) Lugar y fecha en que se efectuó la entrega del automotor. Si no recordare estos datos se consignará la fecha aproximada de la entrega.

A la Solicitud Tipo “11” se adjuntará fotocopia de cualquier constancia que el vendedor posea de la celebración de venta, si la tuviere, la que se exhibirá junto con el original.

El Registro Seccional recibirá la documentación que se le presente y, de no mediar observaciones, procederá a:

- a) Completar, firmar y sellar, en el espacio reservado al efecto, cada elemento de la Solicitud Tipo (original, duplicado y triplicado).
- b) Anotar la comunicación en la Hoja de Registro.
- c) Entregar al peticionario el triplicado de la Solicitud Tipo, junto con el original de la constancia del acto de venta, si se hubiera exhibido.
- d) Archivar el original de la Solicitud Tipo en el Legajo B, junto con la fotocopia de la constancia del acto de venta que se hubiere presentado.
- e) Notificar la denuncia de venta a las reparticiones oficiales, provinciales o municipales que tuvieren a su cargo la recaudación del impuesto a la radicación, patente o tributo local de similar naturaleza; la de multas por infracciones a las normas de tránsito aplicables en la jurisdicción y la de todo otro impuesto que gravare al automotor.

La notificación aludida en el párrafo anterior se practicará antes del día CINCO (5) de cada mes y comprenderá la totalidad de las denuncias de venta anotadas en el Registro durante el mes inmediato anterior.

A ese efecto se confeccionará un listado que se emitirá a través del Sistema Infoauto que contendrá el número de dominio del automotor; el nombre y tipo y número de documento de identidad del titular registral; el nombre de la persona denunciada como adquirente y la fecha de toma de razón de la Denuncia de Venta.

Cuando mediere un Convenio de Complementación de Servicios con la repartición de que se trate, en el que específicamente se acuerde la forma y modo de practicar la notificación contemplada en este inciso, el Registro se ajustará a lo dispuesto en el Convenio, no resultando en tal caso de aplicación lo establecido en los párrafos precedentes.

Si no mediere Convenio de Complementación de Servicios, la notificación se practicará en forma personal por el Encargado del Registro, por intermedio de un empleado suyo y bajo su responsabilidad o por correo. Sin perjuicio de ello, el Registro Seccional pondrá a disposición del vendedor denunciante otro ejemplar de la notificación, a fin de que éste la presente en los organismos

correspondientes. De ser entregado dicho ejemplar, se hará constar tal circunstancia en la Hoja de Registro.

- f) Remitir el duplicado de la Solicitud Tipo a la Dirección Nacional.